

# 第一讲 宪法总论

## 整合试讲主版本完整讲稿

面向公安专业一年级。核心 90 分钟，两个 45 分钟；100 分钟条件性扩展见附页。第一学时常规流程 43 分钟、机动 2 分钟；第二学时常规流程 42 分钟、机动 3 分钟。机动用于实际指读、追问与回看，可在各学时内穿插，不新增固定内容。时段为含机动的净教学预算，课间另计。课堂材料在开始前发到手中。以下“讲述”可以直接讲出；活动、教师备查和出处不朗读。页码对应同版 PPT。没有真人试讲，时段是编排预算。

## 第 1 页 宪法总论

一 国家生活的根本规则 | 0—2.5 分钟

### 讲述

先看这张照片。1954 年 9 月 15 日，第一届全国人民代表大会第一次会议的代表走进中南海怀仁堂。五天以后，这次大会通过了新中国第一部宪法。照片记录的是入场，宪法的通过发生在 9 月 20 日。

### 活动与停留 不朗读

观察照片，留意会议名称，再独立想一想屏幕上的问题。教师停讲。（约 30 秒，已计入本页。）

### 讲述

到 1954 年，新中国已经成立，国家机关已经在工作，也已经有了规范国家生活的共同纲领。为什么还要制定一部宪法？如果把答案只说成“因为宪法最重要”，我们只是换了一个词，还没有解释这部法律要做什么。

今天我们从这个问题出发，先看国家生活中有哪些事情需要共同而稳定的根本安排，再看这些安排怎样组织和约束权力。后半堂把目光移到一位请求国家赔偿的公民身上，看看一项宪法权利如何通过具体法律和机关履职获得回应。到课末，希望大家能把这两个尺度接起来：国家的制度，怎样关系到一个人的处境。

### 教师备查 不朗读

照片不证明现行最高效力。原图署名保留；不编造人物心理或会场对话。

依据：新华社刘东鳌摄：1954 年 9 月 15 日代表入场。

## 第2页 从过渡安排，到持续的共同规则

一 国家生活的根本规则 | 2.5—6 分钟

### 讲述

先把两份历史文本放在一起。1949 年的共同纲领发挥了临时宪法的作用。第十三条已经考虑到全国人大召开以前怎样安排国家权力，明确由政协全体会议执行全国人大的职权。请看“以前”这个词，它告诉我们：当时的安排面对的是一个过渡阶段。

### 活动与停留 不朗读

读学生材料 A 的两段历史节录，圈出“以前”和“最高国家权力机关”。（约 45 秒，已计入本页。）

### 讲述

1954 年，全国人大召开，当年宪法第二十一条确认全国人大是最高国家权力机关。这就不只是两份文件先后出现，而是过渡安排向全国人大制度的进一步展开衔接。制定宪法有具体的制度内容，不是为一本更重要的书换封面。

再向前想一步。一次会议可以决定这一次要做什么；根本规则还要使后来的国家活动有所遵循。将来换了任职者，有关机关仍须在法定地位、权限和责任中工作。宪法把国家的根本安排写成共同规范，使我们能够超出某个人的愿望或某一次临时决定，讨论国家应当怎样运行。这个历史对照帮助我们提出问题，但不替代对今天条文的理解。我们现在回到 2018 年修正的现行宪法，看看持续的共同规则具体规定了什么。完整的制宪发展过程，下一讲再展开。

### 教师备查 不朗读

屏幕第一段为历史条文提要，有简称，不冒充逐字引文；所用原句见学生材料。起草委员会与全国人大审议通过不同，若被问及据旧来源说明，不展开起草年代线。

依据：共同纲领第 13 条提要；1954 年宪法第 21 条原文。

## 第3页 先读国家要做什么，再读怎样组织国家

一 国家生活的根本规则 | 6—9.5 分钟

### 讲述

请翻到材料 A 现行宪法部分。序言明确说，国家的根本任务是沿着中国特色社会主义道路，集中力量进行社会主义现代化建设。这里回答国家发展的根本方向。序言末段又说明，宪法规定国家的根本制度和根本任务，具有最高法律效力。先把这两处各自回答的问题分开。

## 活动与停留 不朗读

静默阅读材料 A 现行序言两段，标出“根本任务”和“根本法地位”。（约 75 秒，已计入本页。）

### 讲述

国家要实现共同任务，就要组织资源、形成决定、付诸行动。这些活动由谁来进行，用什么权力来进行，对人的权利承担什么义务，不能留给每个机关临时回答。因此，根本任务与国家机构、基本权利并不是两组不相干的内容：有共同目标，也需要实现目标的制度和规则。

材料 A 列有宪法目录。请留意，国家的根本方向、权力组织和公民地位被放进同一个法律文本。对未来从事公安工作的同学而言，维护秩序也要回答：机关从何获得职权，履职须遵守什么？下面看总纲的两个起点。

依据：现行宪法序言（节录）与目录。

## 第 4 页 国家的根本安排，先回答哪些问题？

一 国家生活的根本规则 | 9.5—11.75 分钟

### 讲述

第一条规定我国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家；社会主义制度是根本制度，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。第二条随即明确，一切权力属于人民。这里既有国家性质和根本制度，也有国家权力归属。

为什么这些内容具有根本性？因为无论以后讨论经济制度、教育事务、公安履职还是赔偿请求，都已经置身于一定的国家制度和权力秩序之中。具体法律不能每进入一个领域，就重新决定国家性质、权力属于谁、公民是否有基本权利。宪法先确立这些共同前提，其他法律和国家活动在其中展开。

普通法律处理具体事务，同样关系到人的切身利益。这里区分的是规范承担的工作：宪法确立共同的基本安排，普通法律展开具体领域的规则。宪法没有把每项合同条款、犯罪构成和赔偿标准全部写进来。现在把已经看到的内容连成概念。

## 教师备查 不朗读

屏幕第 1 条为明确的教学提要，不加原文引号；完整条文在材料 B。第 3、4 讲分别深化国体政体和基本制度。

依据：现行宪法第 1、2 条；教材印刷 18—20 页。

## 第5页 现在，把“宪法”说完整

一 国家生活的根本规则 | 11.75—13.5 分钟

### 讲述

我们可以作这样的概括：宪法是规定国家根本制度和根本任务、公民基本权利和义务、国家权力组织运行等根本问题，具有最高法律效力的国家根本法。这是本课根据教材和条文作的概括，便于把刚才看到的内容连起来。

概念不只帮助我们认出一本书，还帮助我们判断正在讨论哪一层问题。问权力属于谁，是在问根本安排；问普通法律能否背离宪法，是在问效力关系；问怎样修改宪法，是在问根本规则的程序保障。三个方面相互联系，但不能互相替代。

下面就把第二个方面展开：宪法为什么能够约束制定法律的活动？请直接看第5条。

### 教师备查 不朗读

这里不是某一条宪法的逐字定义。完整解释与修宪对照分别在后页，不恢复词源、分类与渊源目录。

依据：教材印刷 18—20 页；宪法序言末段。

## 第6页 制定法律的人和机关，也处在宪法之内

一 国家生活的根本规则 | 13.5—17 分钟

### 讲述

我们刚才说，宪法规定国家权力归属和机关安排。现在把立法放进这个框架：制定法律本身也是行使国家权力。立法机关的地位和权限并不在宪法之外，因此它形成的具体规则也不能取得排除宪法约束的权力。

### 活动与停留 不朗读

读第5条第3款，圈出被约束的规范种类和“不得抵触”。（约30秒，已计入本页。）

### 讲述

第5条把这个关系说得很明确：一切法律、行政法规和地方性法规，都不得同宪法相抵触。最高效力因此不只是一句高低排名，它要求其他规范在制定和实施中符合宪法。规则写得更详细，并不会使它的位置反而高于宪法。

我们可以作一个简短的设想。如果每个领域的法律都能说“在我这里，宪法要求可以不算”，共同的国家制度和基本权利就会被分领域逐项排除。最终剩下的只是宪法的名称，失去的是它作为共同规范的作用。普通法律可以在一个领域作具体选择，但具体选择要在共同约束下形成。

你将来适用具体职权规定，仍在这个规范关系之中。后半堂用国家赔偿法观察具体安排。现在先追问：权力既然属于人民，怎样被组织成能够运行的国家机构？

## 教师备查 不朗读

不由本页推出任何个人可自行宣布法律普遍失效，纠正机制留第8讲；规范结构说明不冒充完整的宪法权威历史解释。

依据：宪法第5条第3款；教材印刷19—20页。

## 第7页 “属于人民”，怎样进入国家机构？

一 国家生活的根本规则 | 17—21 分钟

### 讲述

请把第2条与第3条连续读。第2条先说明权力属于人民，再说明人民行使国家权力的机关是全国人大和地方各级人大。第3条则写出民主选举、负责和监督，并说明行政、监察、审判、检察机关同人大的关系。

## 活动与停留 不朗读

阅读材料B第2条及第3条前三款，在“产生”“负责”“监督”下划线。（约75秒，已计入本页。）

### 讲述

图中的向下箭头只表示产生或组织关系：人大由民主选举产生，相应国家机关由人大产生。它没有展开直接选举与间接选举的层级，不能读成各级人大都由全体人民直接选举。负责和监督请看右侧文字：人大对人民负责、受人民监督；这些机关对产生它的人大负责、受该人大监督。产生说明制度位置，负责和监督说明持续的责任，不能用同一根向下箭头代替。

第2条也没有把人民管理国家和社会事务的方式缩成参加一次选举。它还规定人民依照法律，通过各种途径和形式，管理国家事务、经济和文化事业以及社会事务。本课先认识整体关系，具体制度以后逐一展开。

民主集中制在这里有实际内容：既有民主选举和监督，也有由相应国家机关依法形成并执行决定的组织安排。不能只记住“集中”，也不能把每个人的个人决定都当作国家决定。权力属于人民，与权力通过制度得到组织，是需要同时说明的两件事。

## 教师备查 不朗读

人大由人民选举产生的直接/间接层级不在本页铺开；图不表示所有人大都由全民直接选举。民主集中制完整内容包括中央地方关系等，留后续。

依据：宪法第 2、3 条；选举层级未展开，非各级均全民直选。

## 第 8 页 机关依法产生，为什么还要依法履职？

一 国家生活的根本规则 | 21—23.75 分钟

### 讲述

有同学可能会问：既然机关已经依照制度产生，为什么还要不断强调依法履职和监督？因为机关怎样产生，与它每次怎样行使职权，是两个相连却不同的问题。具有法定地位，不等于每项具体行为都已经得到证明。

例如，第 3 条不是只写“由人大产生”便结束，还写“对它负责，受它监督”。这说明责任并不是等到我们怀疑某个人品质时才临时加上的要求，它本来就是机关关系的一部分。产生赋予机关履职的制度位置，负责和监督又持续约束履职。

教材用“民主制度化、法律化”说明宪法本质的一个重要方面。制度化，就是把人民当家作主组织为相应机关、程序和关系；法律化，就是用规范确认这些安排，使其成为应当遵守的要求。它使“人民当家作主”能够被进一步追问：通过什么制度，对谁负责，怎样受到监督。因此，我们理解权力属于人民，不能停在权力从哪里来的第一句话。还要看这份权力在行使中怎样对人民负责。把权力的归属写清楚，还要把行使权力的责任写清楚。后面讲基本原则和赔偿权，都会继续回答这一层问题。

## 教师备查 不朗读

本质还有政治力量对比关系集中体现等教材论述。本页选择民主制度化、法律化作为必要入口，不声称穷尽本质理论。收束句为课程原创概括。

依据：宪法第 2、3 条；教材印刷 20—21 页。

## 第 9 页 党的领导与依法活动，怎样连起来理解？

一 国家生活的根本规则 | 23.75—26.5 分钟

### 讲述

现在看基本原则。先把党的领导与社会主义法治放在一起。第 1 条确认中国共产党领导的宪法地位；第 5 条同时规定各政党和国家机关都必须遵守宪法和法律。这两处不是互相取消的命题，而是同一宪法中需要共同理解的要求。

教材解释党的领导时，谈到领导立法、保证执法、支持司法、带头守法，以及在宪法和法律范围内活动。这里的联系是：领导推动国家制度和法律的运行，也通过制度和法律的方式得到体现。不能只看领导地位而漏掉依法活动，也不能把法治理解为与我国根本制度无关的一套技术。

对国家机关而言，具有某项工作任务，还须说明它依据什么权限、按照什么规则履行。法律不是做完工作后再附上的说明，而是组织和开展工作的依据。有关主体共同遵守宪法法律，才使刚才所说的最高效力在权力运行中有具体方向。

还有一个问题没有回答：权力依法组织起来，是为了怎样对待生活在其中的人？这就把我们带到第 33 条。

### 教师备查 不朗读

两段均明确节录：材料 B 给完整有关款。教材原图印刷 94/PDF109。避免把教材解释冒充宪法逐字原文。  
依据：宪法第 1 条第 2 款、第 5 条第 4 款；教材印刷 94 页。

## 第 10 页 权力怎样行使，必须看见人的权利

一 国家生活的根本规则 | 26.5—29.5 分钟

### 讲述

第 33 条第 3 款写着很短一句：国家尊重和保障人权。它并不因为短，就只是装饰性的态度。它直接对国家活动提出要求：组织权力、制定规则和具体履职，都需要认真对待人的权利。

### 活动与停留 不朗读

读这一款，分别想一想“尊重”和“保障”把哪些问题交给国家活动。（约 30 秒，已计入本页。）

### 讲述

尊重，提示国家不能任意侵害人的权利；保障，又提示国家要通过制度建设和依法履职保护权利。一个人处于怎样的实际情境，能否主张权利，遇到侵害怎样得到救济，都不只是条文以外的闲话，而是理解权利保障的具体入口。

这里也分清两个读音相同的词。国家“权力”涉及公共事务的组织与职权行使；公民“权利”涉及依法应当受到保障的利益和请求资格。机关有职权，不意味着可以任意处置人的权利；人有权利，也并非每项具体请求都无须条件。我们要看相应规范如何安排二者。

后半堂的赔偿例子就是其中一种联系：国家工作人员行使职权造成法定侵害时，法律怎样回应受害人的请求。它能说明救济的一面，人权保障还有许多内容，第五讲再作系统展开。现在把它与刚才的权力归属、法治和监督放在一起。

## 教师备查 不朗读

尊重与保障为入门说明，不将义务类型作完备二分；基本权利主体、效力与限制留第5讲。

依据：宪法第33条第3款；教材印刷100页。

## 第11页 五项原则，共同说明国家权力怎样运行

一 国家生活的根本规则 | 29.5—32分钟

### 讲述

现在可以把教材的五项基本原则连起来理解：坚持中国共产党的领导、人民主权、社会主义法治、尊重和保障人权、权力监督与制约。这些名称是对宪法内容的学理归纳，读懂它们还要回到条文和制度。

它们不是五句依次喊过的口号，也不是完成第一步便自动发生第二步的流水线。我们面对同一项国家活动，可以同时问：它在怎样的根本制度下进行，权力来自什么制度安排，行使中遵循什么规范，对人的权利有什么义务，由谁监督并依法纠正偏离。

比如，一个机关由人大产生，说明了它的制度位置；对人大负责、受人大监督，说明它不能把这种位置变成不受过问的理由；尊重和保障人权，又使我们不能只看机关办成了多少事，还要看它怎样影响人的权利。几项原则各有内容，合起来使理解更完整。

民主集中制是国家机构组织活动的重要原则，本课通过第3条作了说明。接下来请大家自己试着把两处条文连起来，看看能否从列名词走到说明制度关系。

## 教师备查 不朗读

版式用共同作用的关系组织，不给五原则标单向因果箭头。不得声称该简图展示全部原则理论。

依据：教材第三章第二节；宪法第1、2、3、5、33条。

## 第12页 任务1：把两处条文连成一个解释

一 国家生活的根本规则 | 32—34.5分钟

### 讲述

请做任务1。选择第2、3、33条中的至少两处，解释人民通过国家机关行使权力，为什么还要规定负责、监督和人权保障。可以先写两句话，也可以画一条带动词的关系，再向同桌解释。

## 活动与停留 不朗读

独立写作约1分钟，与同桌交流约45秒。停留本页，不提前显示讲评。（约105秒，已计入本页。）

## 教师备查 不朗读

这是关系表达练习，不据一次回答认定独立掌握。后页才出现参考说明。

依据：任务 1 | 学生材料 B。

## 第 13 页 任务 1 讲评：归属、组织与责任需要一起说明

一 国家生活的根本规则 | 34.5—36.75 分钟

### 活动与停留 不朗读

邀请一名学生说明所选两处条文，约 30 秒。（约 30 秒，已计入本页。）

### 讲述

一种可行的回答是：权力属于人民，通过宪法规定的机关行使；机关由相应制度产生，同时应当负责、接受监督。再加上第 33 条，就能说明机关在履职中仍须尊重和保障人的权利。

如果你用的是第 3 条与第 33 条，也可以从机关的产生走到履职的约束。不同顺序都可以，关键是说出联系，而不只是把“人民主权、人权保障”两个词放在一起。

为什么不能只说“机关代表人民，所以行为当然正确”？因为第 3 条本身还规定负责与监督，第 33 条又提出国家活动应当遵守的权利要求。机关的法定地位和某项具体行为是否符合要求，仍需分别说明。接下来还有一个关节：这些根本规则如果需要改变，怎样保持调整与稳定之间的关系？

## 教师备查 不朗读

不要求学生复述屏幕措辞。只有原则名词没有制度动词，须追问补充。

依据：任务 1 参考说明 | 宪法第 2、3、33 条。

## 第 14 页 根本规则可以改变，但修改有特别要求

一 国家生活的根本规则 | 36.75—39.75 分钟

### 讲述

宪法具有根本地位，并不意味着永远不能修改。国家生活会发展，根本规则也保留依法调整的可能。我国第 64 条设置了比法律和其他议案更严格的修宪通过门槛。这里先比较同一个机关、同一个分母，不展开完整程序。

### 活动与停留 不朗读

读材料 C 第 64 条两款，找出“全体代表”及两个通过门槛。（约 45 秒，已计入本页。）

## 讲述

宪法修改由全国人大以全体代表三分之二以上的多数通过；法律和其他议案由全国人大以全体代表过半数通过。注意分母都是全体代表，并不是当天举手者或已经投票者。三分之二以上包括恰好三分之二，过半数不包括恰好一半。

修改根本规则影响国家制度和基本权利，需要更高程度的同意。这种特别程序既维护稳定，也保留调整的可能。稳定不是拒绝改变，而是让重大改变依照更严格的共同程序作出。

材料中还保留了修宪提议主体，便于看到完整原款。本课先用通过门槛理解程序特殊性，提议、审议和历次修改留第二讲。现在用一个很短的数字条件检查我们有没有真正看清。

## 教师备查 不朗读

不把全国人大门槛概括成所有机关立法的唯一规则；两款原文和提议条件见材料 C。

依据：宪法第 64 条两款（屏幕为通过要求节录）。

## 第 15 页 任务 2：同样 60%赞成，结果一样吗？

一 国家生活的根本规则 | 39.75—41 分钟

## 讲述

在均由全国人大表决、其他程序条件符合的设定下，全体代表百分之六十赞成，宪法修改与法律和其他议案能否分别通过？请直接依据两款原文说明。

## 活动与停留 不朗读

独立判断 40 秒，只记录两项结论与门槛。（约 40 秒，已计入本页。）

## 教师备查 不朗读

不得提前显示下一页结果。题目是教学设定，不指真实会议。

依据：任务 2 | 宪法第 64 条。

## 第 16 页 回看第一学时：“根本”已经有了哪些内容？

一 国家生活的根本规则 | 41—43 分钟

## 讲述

在题目给定的条件下，宪法修改不能通过，法律和其他议案可以通过。关键不是笼统地说“多数赞成”，而是分清要求哪一种多数。

回到开场，“根本法”现在就不只是最重要三个字。我们已经看到它规定国家的根本制度和任务，组织国家权力，确认基本权利；立法本身也在这个框架内，其他规范不得抵触；修改根本规则又有特别程序。

这三个方面相互联系，但各自都有依据。你若能把其中一项解释给别人，而不只列出名称，今天的概念就已经开始展开。下半堂要处理的疑问是：既然宪法有最高效力，为什么国家生活仍需要大量普通法律？我们把这个问题放到一项具体的赔偿请求中。

### 活动与停留 不朗读

学生在材料页边各写一个词，概括自己还没说清的一层关系；收回注意后下课。课间另计。（约 18 秒，已计入本页。）

### 教师备查 不朗读

本页常规流程累计 43 分钟；本学时另留 2 分钟供实际指读、追问与回看，按需穿插，不另加内容。若每学时 50 分钟，此处转附页 E1（第 32—33 页）共 5 分钟，再进入课间。

### 本学时机动 不朗读

另留 2 分钟（预算 43—45 分钟），可前移到本学时真实需要的指读、回答或补充理由处，不必等到末页使用。

依据：任务 2 讲评；第一学时收束。

## 第 17 页 一个赔偿请求，为什么要读两部法律？

二 根本要求怎样进入具体制度 | 45—47.75 分钟

### 讲述

上半堂从国家的根本安排走到权力的组织和约束。现在把问题放到一位公民身上：如果他受到国家机关和工作人员侵犯权利的损失，宪法怎样对待他的请求？请先不急着找办理机关，读第 41 条第三款。

### 活动与停留 不朗读

静默读材料 D 第 41 条第 3 款，圈出侵害主体、赔偿权和“依照法律规定”。（约 45 秒，已计入本页。）

### 讲述

这项规定已经把相应赔偿确认为一项权利。公民的请求有宪法上的依据，国家活动也受到这一要求的约束。这里并不是等到某个工作人员愿意照顾，才临时承认受害人可以开口。

不过，真正提出请求时，还有一些问题等待回答：什么具体情形纳入赔偿，由哪个机关承担义务，怎样提出请求？第 41 条没有逐一写完。宪法既已经确认权利，又明确写了依照法律规定，这两层话为什么可以同时成立？我们先看具体法律究竟增加了什么，再回头回答这个疑问。

## 教师备查 不朗读

不把全部国家赔偿规则归为本例行政违法标准；未讨论法院直接援引宪法的完整争论。

依据：现行宪法第 41 条第 3 款。

## 第 18 页 “根据宪法”，先告诉我们什么？

二 根本要求怎样进入具体制度 | 47.75—50.75 分钟

### 讲述

把宪法第 41 条与国家赔偿法第 1 条并在一起。第 1 条写出两个目的：保障依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权。最后写明根据宪法制定。赔偿不是脱离国家权力运行的另一件事，对侵害依法承担赔偿责任，也是规范权力运行的一部分。

## 活动与停留 不朗读

静默对读两段，分别标出“权利”“依法行使职权”“根据宪法”。（约 45 秒，已计入本页。）

### 讲述

起首句有明确的信息价值。它告诉我们这部法律的制定依据和所要完成的任务。但是，如果一位工作人员现在就要处理赔偿请求，只把“根据宪法”读三遍，还不能知道该请求属于哪种情形、哪个机关负义务。

所以，理解两部法律的关系，不能停在国家赔偿法第 1 条的依据声明。还需要看普通法律用哪些具体规则承接宪法要求。接下来我们只抓住两条主要材料：第 3 条说明本例的赔偿情形，第 7 条说明承担义务的机关。

依据：宪法第 41 条第 3 款；国家赔偿法第 1 条（2012 年第二次修正）。

## 第 19 页 法律先回答：哪些情形进入这项赔偿？

二 根本要求怎样进入具体制度 | 50.75—54.75 分钟

### 讲述

国家赔偿法第 2 条先把本法赔偿权与行使职权、法定侵权情形、合法权益及损害联系起来。材料 D 保留了这段范围说明。我们现在聚焦行政赔偿中的一项情形，请读第 3 条起句和第一项。

### 活动与停留 不朗读

读第 2 条第 1 款、第 3 条起句及第 1 项。用不同记号标“行政职权”与“违法拘留”。（约 90 秒，已计入本页。）

### 讲述

它不是只要出现公安机关几个字，就直接得出赔偿结论。我们必须看机关当时是在行使什么职权，发生什么行为，是否属于条文规定的侵害。本课只取行政职权中的违法拘留。刑事侦查中的拘留和其他赔偿类型，不能直接套用这一项。

这时可以看出普通法律新增的第一层信息：它在宪法的权利要求下，区分并规定具体适用情形。宪法第 41 条使我们知道存在这样的根本权利依据；第 3 条则使我们能够对一项给定事实继续判断。

把条件看清不是在回避保障权利。条件本来就是具体制度的一部分。我们要做的是把事实和规则连接起来，既不把每一个不满都直接宣布为同一种赔偿，也不在事实已经给足时一律推说无法判断。接着还有第二层：即使属于赔偿情形，由谁依法回应？

### 教师备查 不朗读

本页正文较长，允许 22 磅引文；不得截去行政职权条件。2010 年已修改第 2 条表述，不能把全法一律说成违法归责。

依据：国家赔偿法第 2 条第 1 款、第 3 条起句及第 1 项；其他项略。

## 第 20 页 法律还回答：谁依法承担赔偿责任？

二 根本要求怎样进入具体制度 | 54.75—57.75 分钟

### 讲述

再看第 7 条第一款。相应行政机关成为赔偿义务机关。这个规定并不只是让我们多记一个机关名称，它给权利请求确定了制度上的承担者。

## 活动与停留 不朗读

读该款，分别标出前面的行为条件与最后的义务主体。（约 45 秒，已计入本页。）

### 讲述

假设一位工作人员态度友善，愿意耐心接待，这当然值得肯定。但当相应法定条件已经成立时，受害人提出请求的根据，不能只取决于他有没有碰上一位愿意额外帮忙的人。法律把义务落实到机关，就使请求能够依据规则提出，而不是到处寻找私人照顾。

这也改变了看问题的位置。我们不只问工作人员有没有善意，还要问相应机关是否依法承担赔偿责任义务。即使更换了具体承办人，机关也不能因此摆脱法定义务。友善可以使办理更体贴，法定职责则使办理成为应当承担的事。

这句话要连着前面的条件理解：依法承担赔偿责任义务，不等于每个请求人主张的全部事项都当然成立。现在我们已经有了情形和义务机关两项信息，给定事实以后，就能作一个有根据的有限判断。

## 教师备查 不朗读

凝练段落为课程原创，表达选择参研究/02。机关对外赔偿与第 16 条追偿、处分等不同，不据此说工作人员免责。

依据：国家赔偿法第 7 条第 1 款。

## 第 21 页 把已经确认的权利，安排成可以办理的请求

二 根本要求怎样进入具体制度 | 57.75—60 分钟

### 讲述

现在把刚才的两条接回第 41 条。普通法律不是把“有赔偿权”重复几次，它增加了可以据以处理请求的信息：哪些情形、谁负义务，以及请求怎样提出。

提出途径也是制度安排。学生材料附页保留第 9 条第二款完整文字：赔偿请求人要求赔偿，应当先向赔偿义务机关提出，也可以在申请行政复议或者提起行政诉讼时一并提出。今天用它说明制度还需要安排入口，不要求大家在这节宪法课里记熟所有救济路线。

请想一想，一位工作人员真的要依法办理受害人的请求，他还需要能核对事实、找到责任主体并知道如何依法处理的规则。这正是具体法律增加的工作。

这些具体安排又怎样受到宪法约束？这个问题暂且保留。我们先用给定事实检验刚才读到的两项规定，再回过头完整说明规范之间的关系。

## 教师备查 不朗读

第9条完整第二款在附页，主讲保留两种途径的原句，避免写成所有请求都必须另行单独申请。不考金额、期限、管辖。该段借鉴已有前提与剩余问题的表达选择，不把宪法类比技术产品。

依据：宪法第5、41条；国家赔偿法第3、7、9条。

## 第22页 任务3：给定事实，能作哪些判断？

二 根本要求怎样进入具体制度 | 60—62.25 分钟

### 讲述

任务3的事实已经给定：县公安局工作人员以本机关名义，在行使行政职权时违法拘留甲，造成其人身自由受到侵害。违法性在题目中已查明。请依据第3、7条判断甲的赔偿权和本例义务机关。

## 活动与停留 不朗读

独立写出两项结论及对应条文，约1分30秒。保持本页。（约90秒，已计入本页。）

## 教师备查 不朗读

备查：设例按第7条第1款的单一机关情形，无共同机关、委托、机关撤销及法定不赔等特殊事实；不把这一例外清单念给学生。不另问请求途径，降低第9条识记负担。

依据：任务3 | 教学设例，依据国家赔偿法第3、7条。

## 第23页 任务3讲评：每一步判断都能回到依据

二 根本要求怎样进入具体制度 | 62.25—64.25 分钟

## 活动与停留 不朗读

请一名学生简短说明两项依据，约20秒。（约20秒，已计入本页。）

### 讲述

按题设查明的事实，甲有依照国家赔偿法取得赔偿的权利。行政职权中的违法拘留，对应第3条第一项；相应县公安局是赔偿义务机关，对应第7条第一款。两项结论都有具体条件和依据。

如果只答“宪法最高，所以应当赔”，还没有完成本题。宪法提供根本权利依据，具体法律让我们继续说明这是什么赔偿情形、哪个机关承担义务。未知金额不妨碍这两项已有充分依据的判断。

这道题练的是把给定事实与规则相接。我们没有在这里审查拘留到底为何违法，因为题目已明确给出。下面换一个问题：不再寻找某机关名称，而是解释宪法要求和具体法律为何都不可省略。

依据：任务3参考说明 | 国家赔偿法第3条第1项、第7条第1款。

## 第24页 刚才一直在读普通法律，宪法还在哪里？

二 根本要求怎样进入具体制度 | 64.25—65.75 分钟

### 讲述

刚才处理请求时，我们一直在读国家赔偿法。那么宪法是不是只剩一段背景？既然还有细节要由法律规定，宪法的效力是不是也要等法律来决定？

先不急着听教师的解释。请回到第5条、第41条，再回看刚才帮助我们找到赔偿情形和义务机关的两条法律。下一页用这些材料自己组织一个回答。

### 活动与停留 不朗读

回看指定条文，约30秒。只定位材料，不在此页先给完整关系解释。（约30秒，已计入本页。）

### 教师备查 不朗读

本页保留真实疑问及作答所需条文定位，完整关系讲解集中在学生尝试之后的第26页；不要求无材料猜答案。

依据：任务4准备 | 宪法第5、41条；国家赔偿法第3、7条。

## 第25页 任务4：宪法在这里究竟还约束什么？

二 根本要求怎样进入具体制度 | 65.75—69.5 分钟

### 讲述

用第5条和第41条说明宪法的约束，再举一项国家赔偿法增加的安排，解释为什么两种规范都需要。可以按自己的顺序写出理由。

### 活动与停留 不朗读

独立写作2分30秒；同桌各读一句并指出对方是否只给结论，约30秒。不要跳到下一页。（约180秒，已计入本页。）

## 教师备查 不朗读

保留 M1 关系说明任务：先回看、尝试，再反馈。题面不预填完整结论。不得把教学设问称为真实学生原话。

依据：任务 4 | 材料 B、D；宪法第 5、41 条。

## 第 26 页 任务 4 讲评：把已有约束与新增安排同时说清

二 根本要求怎样进入具体制度 | 69.5—72.5 分钟

### 活动与停留 不朗读

请两名学生各给一个理由或一个制度例子，总计约 1 分钟。依据实际回答选择短反馈或备查展开，不虚构错误。（约 60 秒，已计入本页。）

### 讲述

把刚才的回答放回两组条文：第 41 条已经确认相应赔偿权，第 5 条约束普通法律；第 7 条再确定谁负赔偿义务。需要补充办理制度，并不表示宪法此前无效；已有最高效力，也没有替我们写完个案条件。法律继续回答怎样保障，仍须尊重宪法已经确认的保障要求。

这道题要说明的是已有约束与新增安排怎样并存。接下来用两个短问题，看看这个关系是否取决于法律开头有没有写根据宪法。

## 教师备查 不朗读

常规讲评先听实际回答。上面的短反馈用于已说清两层关系的回答；不要再逐段复读本页全部备查。若仍有混淆，用下段替代短反馈中对应部分，并从第二学时 3 分钟机动中调配，不额外叠加两套完整讲评。

需要展开时：最高效力回答普通法律能不能排除或背离宪法要求；具体制度回答相应要求怎样在一个领域展开。规范已经有约束力，与全部办理细节已经写完，是两个不同判断。第 41 条已经确认相应赔偿权，对国家机关具有约束力；国家赔偿法第 3 条增加具体情形，第 7 条明确义务机关，第 9 条安排提出途径。需要后者，因为办理需要具体制度，而不是前者原本没有效力。

另一面的限度：宪法已经确认权利，并不等于个案事实和结论全部齐备，仍须核查职权性质、法定侵害及损害等。法律有形成具体制度的空间，不能说所有细节早已逐字藏在第 41 条，也不能把依照法律规定理解成可以任意取消该宪法要求。

按实际缺口回应：只说宪法最高，追问第 41 条确认什么、具体法律增加什么；只列第 7 条义务机关，追问第 5 条怎样约束这一安排。接受第 3 条或第 9 条准确例子，不要求统一学理措辞。

保留主讲之外的完整理由供教师按需调用。不就宪法直接裁判依据作一概结论；立法形成空间的学理区别见来源记录。不把即时回答当作独立迁移已经成功。

依据：任务4参考说明 | 宪法第5、41条；国家赔偿法第3、7、9条。

## 第27页 任务5：一部法律的开头，能决定多少？

二 根本要求怎样进入具体制度 | 72.5—74.5 分钟

### 讲述

请给这两个问题各一句理由。第一部普通法律没有写根据宪法，第二部写了。起首句的有无，分别能让我们得到什么结论？

### 活动与停留 不朗读

静默思考40秒。页面不出现答案；随后听教师反馈。（约40秒，已计入本页。）

### 讲述

第一种情况仍受宪法约束，因为第5条的要求并不由普通法律自行选择是否接受。第二种情况表明制定依据，却不能独自证明每个条款都符合宪法，还须看权限、程序和具体内容。

因此，依据声明值得读，但不能替代对实际规范的判断。这个认识还可以再走一步：一个机关说明目标正当，是否就已经证明它所采取的具体措施获得合法授权？

### 教师备查 不朗读

口头反馈在思考之后，答案不提前上屏；教师可依逐题讲评进一步追问，不增加陌生法名记忆。

依据：任务5 | 宪法第5条；国家赔偿法第1条用于对照。

## 第28页 任务6：目标正当，具体措施就有依据吗？

二 根本要求怎样进入具体制度 | 74.5—77.5 分钟

### 讲述

这一次材料没有给足。只知道某机关为了公共利益限制乙的行动，没有说明机关身份、采取的措施和具体依据。请判断现有信息是否已经证明合法授权，再写出两类你真正需要知道的事实或规范。

### 活动与停留 不朗读

独立列出缺口约1分30秒，与同桌比较是否只写“资料不足”，约30秒。（约120秒，已计入本页。）

## 讲述

列缺口要能指导下一步查找。如果只写“还要看法律”，范围太大；应进一步说，需要查什么机关的哪项职权、何种措施的什么条件。先保留自己的答案，下一页再一起看。

## 教师备查 不朗读

不把未提供授权等同法律客观不存在授权。该题不预设措施真实合法或违法；原版同类题保留并收紧主讲。

依据：任务6 | 教学设例；宪法第5、33条等作规范背景。

## 第29页 任务6讲评：把目标、权限、条件和程序分开

二 根本要求怎样进入具体制度 | 77.5—80.5 分钟

## 活动与停留 不朗读

请一名学生给出一个具体缺口，另一名补充不同类别，总计约45秒。（约45秒，已计入本页。）

## 讲述

现有材料足以支持一个确定判断：单凭为了公共利益，不能证明这项具体限制措施已经获得合法授权。要继续判断，还需知道机关具有什么职权，采取的是哪种措施，具体法律依据和适用条件是什么，事实是否符合，程序怎样进行。

这与前面的赔偿题为什么不同？赔偿题明确给了行政职权、违法拘留和人身自由侵害，相关条件已经查明，所以能够作出有限结论。这里没有给出这些关键材料，才需要继续查。不是法律问题一律没有答案，而是结论必须与已经掌握的依据相称。

原则仍有法律意义。它约束和引导立法、履职和解释，但从一般要求到具体措施，需要完成相应的权限和事实判断。我们既不能让普通法律摆脱宪法，也不能让抽象原则自动授予任何具体措施的权限。

带着这两端的联系，最后再看宪法要求如何进入制度和实际工作。

## 教师备查 不朗读

不作正式违宪宣告或个案执法结论；具体机关职权与救济留后续课。

依据：任务6参考说明；与任务3对照。

## 第 30 页 从根本要求，到依法办理和权利救济

二 根本要求怎样进入具体制度 | 80.5—83.5 分钟

### 讲述

把今天的四个位置放在一起：宪法确认和约束，普通法律在约束下形成具体制度，国家机关依事实和规则履行职责，权利通过制度获得保障。本例最后这一环表现为法定赔偿救济，是权利保障的一种方式。

这里有两个不同的国家行为：违法拘留造成侵害，依法办理赔偿回应侵害。后者不会把前者变成合法，却承担着依法救济的责任。

同样，箭头表示制度联系，不证明现实结果已经发生。法律写明义务以后，还需要受理、调查、判断和实际履行。1994 年准备实施国家赔偿法时，国办通知就专门提出受理机构、人员与配套安排的问题。法律已经公布，与实施工作已经完成，是两个不同判断。

因此，现实中发生侵权或办理不当，需要追问违反什么要求、怎样依法纠正；不能因为有人违反，就说规范从来没有效力。反过来，也不能因为条文写得清楚，就宣布每个人的权利已经得到充分保障。

我们今天所学的根本法，不会代替所有具体法律和履职工作，却为它们提供共同要求，也使我们有依据问：国家活动是否尊重了应当遵守的规则和人的权利？

### 教师备查 不朗读

图的箭头不是自动兑现，不是全部宪法实施的唯一路径。100 分钟第二学时可在本页后转 E2（第 34—35 页）5 分钟，再返回第 31 页收束。

依据：宪法第 5、41 条；国办发〔1994〕106 号（历史实施背景）。

## 第 31 页 任务 7：把国家的制度与个人的权利接起来

二 根本要求怎样进入具体制度 | 83.5—87 分钟

### 讲述

最后请写两三句话，把宪法、普通法律、机关履职和个人权利放在同一个解释里。至少选择一项今天实际读到的制度作支撑，不需要复制整张关系图。

### 活动与停留 不朗读

独立写作 1 分钟，教师巡视或收取，不预填学习效果。（约 60 秒，已计入本页。）

## 讲述

一种写法是：宪法确立国家权力和基本权利的根本要求，普通法律在这些要求下形成具体制度；国家机关依法履行义务，使有关权利获得制度保障。例如，国家赔偿法规定相应行政机关为义务机关，使符合条件的受害人请求有了具体承担者。也可以从产生、负责和监督关系组织自己的答案。

回到 1954 年的照片，我们关心的不只是一次会议怎样举行，而是国家生活为什么需要持续的共同规则；回到甲的请求，我们关心的也不只是找到某个条号，而是根本要求怎样进入具体制度。宪法的根本地位，既体现在它怎样安排国家，也体现在它要求国家怎样对待人。

第一讲到这里。下一讲转向宪法的发展，继续解释这些根本规则怎样形成和调整。今天先把一件事说清：国家权力需要组织起来，也必须在规范和权利要求之中行使。

## 教师备查 不朗读

本学时常规流程 42 分钟，另留 3 分钟机动；优先按真实回答调用第 26 页必要理由、指读和回看，不虚填为固定讲述。

90 分钟核心到本页结束。后四页为 100 分钟条件性扩展，按指定位置插入，不在 90 分钟课后继续全放。没有真人试读，不预写效果评价。

## 本学时机动 不朗读

另留 3 分钟（预算 87—90 分钟），可前移到本学时真实需要的指读、回答或补充理由处，不必等到末页使用。

依据：任务 7 及第一讲收束；下一讲：宪法的发展。

## 第 32 页 延伸讨论一：宪法只有抽象原则吗？

100 分钟条件性扩展 | 第一学时增加 5 分钟 | 条件性扩展 2.5 分钟

## 讲述

我们再看一个值得辨析的说法。请把它与第 64 条对照：宪法是不是只有抽象原则，普通法律才有具体规则？找到反例后，还要解释为什么不能因此把二者地位混同。

## 活动与停留 不朗读

各自用材料写一个反例约 1 分钟，同桌互相解释约 1 分钟。（约 120 秒，已计入本页。）

## 教师备查 不朗读

在核心第 16 页后插入本页及第 33 页，共 5 分钟；随后课间，再回第 17 页。

依据：扩展 E1 | 宪法第 64 条。

## 第 33 页 延伸讨论一讲评：具体程度不决定效力地位

100 分钟条件性扩展 | 第一学时增加 5 分钟 | 条件性扩展 2.5 分钟

### 活动与停留 不朗读

邀请一名学生读出反例与修正后的说法，约 30 秒。（约 30 秒，已计入本页。）

### 讲述

第 64 条直接规定提议主体和表决门槛，足以说明宪法也有具体规则。因而宪法只有抽象原则这个判断过宽。

但是，找到这个反例，并不说明宪法和普通法律地位一样。效力地位有序言和第 5 条等依据，不由一句话写得详细还是抽象来决定。普通法律同样可能有原则性规定。

更准确的表达是：宪法规定国家的根本问题，具有最高法律效力；普通法律在具体领域进一步作出制度安排。两类文本都可能含有不同具体程度的规范。我们需要按照正在回答的问题选判断标准，而不是拿一个外观特征包办所有区别。

请在刚才自己的概括里检查：你谈的是规范内容、具体程度，还是法律地位？将这三个问题分开，定义才不容易在遇到反例时崩塌。

## 教师备查 不朗读

回到课间，再进入第 17 页。两页累计 5 分钟，不在 90 分钟方案内另加。

依据：扩展 E1 参考说明 | 宪法序言、第 5、64 条。

## 第 34 页 延伸讨论二：有条文，为什么仍要追问实施？

100 分钟条件性扩展 | 第二学时增加 5 分钟 | 条件性扩展 2.5 分钟

### 讲述

再讨论一个假设：规则已经明确，请求仍迟迟未得到依法处理。只是再把同一条文宣读一遍，是否已经解决问题？请指出一个还需查明的具体环节，并说明实施问题与规范效力是什么关系。

### 活动与停留 不朗读

独立思考 1 分钟，再与同桌交换一个具体实施问题约 1 分钟。（约 120 秒，已计入本页。）

## 教师备查 不朗读

在核心第 30 页之后使用本页和第 35 页，合计 5 分钟；然后回第 31 页收束。

依据：扩展 E2 | 教学假设。

## 第 35 页 延伸讨论二讲评：规范提供要求，履职需要落实

100 分钟条件性扩展 | 第二学时增加 5 分钟 | 条件性扩展 2.5 分钟

### 活动与停留 不朗读

邀请一人说一个具体环节，约 30 秒。（约 30 秒，已计入本页。）

### 讲述

可以查请求是否依法受理、事实材料是否得到核实、相关义务是否履行，以及在何种情形下需要启动纠正途径。只反复宣读条文，没有回答这些实际问题。

但这也不意味着宪法从未有效。正因为存在应当遵守的要求，我们才能进一步判断哪些工作没有依法完成，谁应当负责，怎样纠正。把实施中的不足说成规范根本不存在，会丢掉判断这些不足的依据。

另一面也要保留：条文存在，不是实际保障充分的成绩单。1994 年的实施通知提出机构和人员安排，就是当时已经看到法律施行还需要具体工作。这只能说明提出过这些任务，不能替今天的实际履职结果作证明。

请把讨论中的一个具体问题留在材料上。以后第八讲讨论宪法实施与监督，会把规范要求、实际活动和纠正机制接得更完整。现在回到最后的课末收束。

## 教师备查 不朗读

随后回第 31 页。不要增加赔偿期限、管辖或未经查证的新个案。

依据：扩展 E2 参考说明；国办发（1994）106 号为历史背景。

## 第 36 页 本讲主要依据与阅读入口

课后查读 | 不占核心时长

### 教师备查 不朗读

来源页不占核心讲授时间。中文原作是备课表达研究对象，不是本讲法律论据，详见研究目录。

依据：具体网页、印刷页及 PDF 物理页见研究与来源记录。